

KUMULASI GUGATAN WARIS

Oleh:

A Mukti Arto

Kumulasi gugatan (*samenvoeging van vordering*) adalah penggabungan lebih dari satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan atau beberapa gugatan digabungkan menjadi satu. Menurut Lilik mulyadi (2005 :86), bahwa penggabungan gugatan lazimnya disebut dengan istilah “kumulasi gugatan”, atau “kumulasi perkara”, “*samenvoeging van vordering*“, “*objectieve cumulacie*“.

Pada dasarnya setiap gugatan yang digabungkan merupakan gugatan yang berdiri sendiri. Penggabungan gugatan hanya diperkenankan dalam batas-batas tertentu yaitu apabila penggugat atau para penggugat dan tergugat atau para tergugat itu-itu juga orangnya. Hukum acara perdata yang berlaku secara umum, baik yang ada dalam HIR, R.Bg, maupun Rv tidak mengatur tentang kumulasi gugatan, akan tetapi dapat diterapkan berdasarkan kebutuhan praktik.

SYARAT KUMULASI GUGATAN

Putusan Mahkamah Agung No: 2990 K/Pdt/1990, tertanggal 23 Mei 1992 memberi gambaran acuan penerapan terkait dengan Penggabungan Gugatan. Adapun alasan yang dapat dibenarkan dalam melakukan penggabungan gugatan adalah atas alasan:[1]

1. **Pertama, gugatan yang digabung sejenis** yaitu para Penggugat terdiri dari deposan PT. Bank Pasar Dwiwindu (sebagai tergugat), kasus di mana para deposan secara kumulatif menuntut pengembalian deposito;
2. **Kedua, penyelesaian hukum dan kepentingan yang dituntut para Penggugat adalah sama**, menuntut pengembalian deposito;
3. **Ketiga, hubungan hukum antara para penggugat dan tergugat adalah sama**, yaitu sebagai deposan berhadapan dengan tergugat sebagai penerima deposito;
4. **Keempat, pembuktian adalah sama dan mudah**, sehingga tidak mempersulit pemeriksaan secara kumulasi.

Dengan demikian, tidak semua perkara perdata dapat dilakukan penggabungan gugatan, hanya yang sesuai dengan tolok ukur yang telah disebutkan di atas saja yang kemudian akan memenuhi syarat secara hukum acara.

Dari keempat tolok ukur di atas, dapat dikemukakan syarat pokok kumulasi seperti dijelaskan berikut ini:[2]

1. **Terdapat hubungan erat**, menurut Soepomo dalam M. Yahya Harahap "*antara gugatan-gugatan yang digabung itu harus ada hubungan batin (innerlijke samenhang)*". Dalam praktik tidak mudah mengkonstruksi hubungan erat antara gugatan yang satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh kasus Putusan MA Nomor: 1715 K/Pdt/1983. Pada gugatan pertama, Penggugat mengajukan *posita* mengenai jual beli saham PT. PROSAM, yaitu penggugat telah membeli saham perseroan itu dari Tergugat, sehingga Penggugat satu-satunya pemegang (saham) yang sah. Sehubungan dengan itu, dalam *petitum* gugatan, menuntut agar Penggugat dinyatakan (sebagai) pemegang saham, dan menyatakan saham atas nama Tergugat adalah milik Penggugat. Pada gugatan kedua, diajukan *posita* perbuatan melawan hukum (PMH). Para Tergugat menghalangi Penggugat atas pemilikan dan penguasaan pelaksanaan proyek PT. PROSAM, berupa pembangunan kompleks perbelanjaan Pasar Atom Surabaya. Dalam kasus ini MA berpendapat, kumulasi objektif yang diajukan Penggugat, tidak dapat dibenarkan atas alasan: Antara Gugatan yang satu dengan yang lain adalah kasus yang berdiri sendiri. Antara keduanya tidak terdapat koneksitas atau hubungan erat.
2. **Terdapat hubungan hukum**, dalam artian terdapat hubungan hukum antara para Penggugat atau antara para Tergugat. Jika dalam kumulasi subjektif yang diajukan beberapa orang sedangkan di antara mereka maupun terhadap objek perkara yang sama sekali tidak ada hubungan hukum, gugatan wajib diajukan secara terpisah sendiri-sendiri. Dalam hal ini pun tidak mudah menentukan apakah di antara para Penggugat atau Tergugat terdapat hubungan hukum. Sebagai contoh, dapat dikemukakan putusan MA Nomor: 1742 K/Pdt/1983. Gugatan diajukan kepada beberapa orang Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II). Padahal antara Tergugat I dan Tergugat II tidak ada hubungan hukum. Dalam kasus ini MA mengatakan, oleh karena tidak ada hubungan hukum di antara tergugat, maka sesuai dengan Putusan 20 Juni 1979, Nomor: 415 K/Sip/1975, gugatan tidak dapat diajukan secara kumulasi, tetapi harus masing-masing berdiri sendiri terhadap para Tergugat.

Penulis berpendapat, bahwa ahli M. Yahya Harahap, sebagaimana telah dikutip di atas, telah gagal menemukan yurisprudensi mengenai syarat pokok penggabungan gugatan, yaitu syarat adanya 'hubungan erat' dan 'terdapatnya hubungan hukum'. Tanpa berpretensi terlebih dahulu, karena tentunya penulis

juga belum mengkaji yurisprudensi lain yang terkait, akan sulit melaksanakan kedua syarat dimaksud ke dalam tataran praktik. Oleh karena itu, sebagai seorang praktisi hukum, penulis menyarankan agar dihindari saja melakukan penggabungan gugatan, dikarenakan sangat kecil nilai keberhasilannya.

TUJUAN KUMULASI GUGATAN

Tujuan diterapkannya kumulasi gugatan, alasannya adalah:

1. Untuk menyederhanakan proses, yang bertujuan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana. Melalui penggabungan gugatan tersebut maka beberapa gugatan dapat diperiksa, diputus dan diselesaikan secara sekaligus sehingga prosesnya menjadi sederhana, biaya murah, tidak banyak waktu dan tenaga yang dibutuhkan dan dapat menghindari putusan yang saling bertentangan. Apabila diajukan secara sendiri-sendiri, sudah pasti prosesnya menjadi lama sehingga memerlukan biaya, waktu dan tenaga yang lebih banyak.
2. Untuk menghindari putusan yang saling bertentangan. Dengan adanya kumulasi gugatan akan dapat terhindar dari putusan yang bertentangan karena hakim yang mengadili tidak sama, misalnya : bisa jadi terhadap satu tanah yang menjadi objek sengketa oleh hakim A dinyatakan milik B, sedang oleh hakim C dinyatakan milik D. maka dengan adanya kumulasi gugatan hal demikian tidak akan terjadi.

KUMULASI GUGATAN YANG TIDAK DIBENARKAN

Kumulasi gugatan yang tidak dibenarkan antara lain:

1. Gugatan yang digabungkan tunduk kepada acara yang berbeda. Apabila gugatan-gugatan itu tunduk kepada hukum acara yang berbeda, maka gugatan tersebut tidak dapat digabungkan, Misalnya : dalam perkara pembatalan merk, tidak bisa digabung dengan perbuatan melawan hukum, karena perkara pembatalan merk tunduk kepada hukum acara yang diatur dalam Undang-undang merk yang tidak mengenal upaya banding. sementara perbuatan melawan hukum tunduk kepada hukum acara biasa yang mengenal upaya banding. Dengan adanya hukum acara yang berbeda, maka kedua perkara tersebut tidak dapat dilakukan kumulasi.
2. Gugatan yang digabungkan tunduk kepada kompetensi absolut yang berbeda. Gugatan-gugatan yang dikumulasikan harus merupakan kewenangan absolut satu badan peradilan sehingga tidak boleh digabungkan antara beberapa

gugatan yang menjadi kewenangan absolut badan peradilan yang berbeda, misalnya perkara sengketa pewarisan bagi orang yang beragama islam yang merupakan kewenangan badan peradilan agama tidak dapat digabungkan dengan perkara perbuatan melawan hukum yang menjadi kewenangan peradilan umum.

MACAM-MACAM KUMULASI GUGATAN

Para ahli hukum membagi kumulasi gugatan ke dalam dua jenis yaitu :

1. Kumulasi subyektif, yaitu apabila ada lebih dari seorang penggugat berhadapan dengan seorang tergugat, atau seorang penggugat melawan lebih dari seorang tergugat, atau beberapa penggugat berhadapan dengan beberapa tergugat, dengan syarat antara subjek hukum yang digabungkan itu ada koneksitas. Dalam pasal 127 HIR dan pasal 151 R.Bg serta pasal lain dalam Rv dan BW terdapat aturan yang membolehkan adanya kumulasi subyektif dimana penggugat dapat mengajukan gugatan terhadap beberapa tergugat. atas gugatan kumulasi subyektif tersebut tergugat dapat mengajukan keberatan agar diajukan secara sendiri-sendiri atau sebaliknya justru tergugat menghendaki agar pihak lain diikut sertakan dalam gugatan karena ada koneksitas. Keinginan tergugat untuk mengikutsertakan pihak lain tersebut dituangkan dalam eksepsi yaitu masih adanya pihak lain yang harus ditarik sebagai pihak yang berkepentingan. tangkisan tersebut disebut *exceptio plurium litis consurtium*. misalnya : seorang kreditur menggugat beberapa orang debitur atau beberapa ahli waris menggugat ahli waris lainnya atas harta warisan, maka dalam kumulasi subyektif tersebut terdapat dua kemungkinan yaitu :
 - Tergugat dapat mengajukan keberatan, tidak menghendaki dirinya digabungkan dengan tergugat lain.
 - Tergugat justru menghendaki adanya kumulasi subyektif dengan mengikut sertakan tergugat lainnya dalam gugatan (*exceptio plurium litis consurtium*).
2. Kumulasi obyektif, yaitu penggabungan yang dapat terjadi apabila penggugat mengajukan lebih dari satu tuntutan dalam suatu proses sekaligus. Penggugat dalam mengajukan gugatan ke pengadilan tidak hanya mengajukan satu tuntutan saja, tetapi disertai dengan tuntutan lain yang sebenarnya dapat diajukan tersendiri dan terpisah dari gugatan yang diajukan. Kumulasi gugatan obyektif tidak dibenarkan dalam hal :
 - Kalau untuk suatu gugatan tertentu diperlukan suatu acara khusus (gugat cerai), sedangkan tuntutan lain harus diperiksa menurut acara biasa

(gugatan untuk memenuhi perjanjian), maka kedua gugatan tersebut tidak boleh digabungkan.

- Apabila hakim tidak berwenang (secara relatif) untuk memeriksa dalam satu gugatan dengan tuntutan lain, maka kedua tuntutan itu tidak boleh diajukan bersama-sama dalam satu gugatan.
- Tuntutan tentang “*bezit*” tidak boleh diajukan bersama-sama dengan tuntutan tentang “*eigendom*” dalam satu gugatan (Pasal 103 Rv).

Dalam hukum acara perdata dapat saja terjadi penggabungan beberapa gugatan. Penggabungan gugatan disebut juga kumulasi gugatan atau *samenvoeging van vordering*, yaitu penggabungan lebih dari satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan. Hukum positif tidak mengatur penggabungan gugatan, juga tidak diatur dalam *Herzeine Inlandsch Reglement* (“**HIR**”), *Reglement Buiten Govesten* (“**RBg**”), dan *Reglement op de Rechsvordering* (“**Rv**”). Terjadinya penggabungan itu karena adanya koneksitas antara satu sama lain. Penggabungan dua, tiga, atau beberapa perkara dapat dibenarkan kalau antara masing-masing gugatan tersebut terdapat hubungan erat dan untuk memudahkan proses. Penggabungan gugatan juga dapat menghindari terjadinya kemungkinan putusan-putusan yang saling bertentangan. Penggabungan yang seperti itu, dianggap bermanfaat ditinjau dari segi acara (*procesuel doelmatig*).

Berikut beberapa yurisprudensi mengenai Penggabungan Gugatan:

1. Putusan MA-RI No.1043.K/Sip/1971, tanggal 3 Desember 1974:
HIR tidak mengatur hal penggabungan gugatan, maka terserah Hakim dalam hal mana diizinkan asal tidak bertentangan dengan prinsip cepat dan murah;
2. Putusan MA-RI No.677.K/Sip/1972, tanggal 13 Desember 1972:
Menurut Jurisprudensi, dimungkinkan “penggabungan” gugatan-gugatan jika antara gugatan-gugatan itu terdapat hubungan yang erat, tetapi adalah tidak layak dalam bentuk perkara yang satu (No. 53/1972.G) dijadikan gugatan rekompensi terhadap perkara yang lainnya (No. 521/1971.G);

Suatu perkara yang tunduk pada suatu Hukum Acara yang bersifat khusus, tidak dapat digabungkan dengan perkara lain yang tunduk pada Hukum Acara yang bersifat umum, sekalipun kedua perkara itu erat hubungannya satu sama lain; Misalnya: Gugatan perdata umum digabungkan dengan gugatan perdata khusus, seperti gugatan tentang PMH dan tuntutan ganti rugi digabungkan dengan perkara mengenai hak atas Merek (*Merkenrecht*); vide ketentuan-ketentuan tentang HAKI.

Ada 2 (dua) manfaat dan tujuan penggabungan gugatan, yaitu:

1. Mewujudkan Peradilan Sederhana

Melalui sistem penggabungan beberapa gugatan dalam satu gugatan, dapat dilaksanakan penyelesaian beberapa perkara melalui proses tunggal, dipertimbangkan serta diputuskan dalam satu putusan. Sebaliknya, jika masing-masing digugat secara terpisah dan berdiri sendiri, terpaksa ditempuh proses penyelesaian terhadap masing-masing perkara sehingga azas peradilan: “sederhana, cepat dan biaya ringan” tidak ditegakkan.

2. Menghindari Putusan yang Saling Bertentangan

Manfaat yang lain, melalui sistem penggabungan dapat dihindari munculnya putusan yang saling bertentangan dalam kasus yang sama. Oleh karena itu, apabila terdapat koneksitas antara beberapa gugatan, cara yang efektif untuk menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan, dengan jalan menempuh sistem kumulasi atau penggabungan gugatan. Subekti berpendapat, untuk menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan mengenai kasus yang memiliki koneksitas, misalnya apabila pada pengadilan negeri tertentu terdapat dua atau beberapa perkara yang saling berhubungan, serta para pihak yang terlibat sama, lebih tepat perkara itu digabung menjadi satu, sehingga diperiksa oleh satu majelis saja.

PENERAPAN KUMULASI DALAM PERKARA WARIS

Tugas sejati pengadilan Pemeriksa perkara adalah:

1. menyelesaikan masalah, tanpa menyisakan masalah tetapi juga tidak menambah masalah sehingga pihak yang berhak berhasil dengan mudah memperoleh apa yang menjadi haknya.
2. memberi perlindungan hukum dan keadilan kepada pencari keadilan agar pencari keadilan berhasil dengan mudah memperoleh apa yang menurut nurani keadilan menjadi haknya.

Perlindungan hukum dan keadilan bersifat *ex officio*:

1. Dalam hukum materil, *ex officio* hakim bertujuan untuk melindungi hak2 para pihak yang menurut hukum harus dilindungi.
2. Dalam hukum acara, *ex officio* hakim bertujuan untuk membantu pencari keadilan mengatasi segala hambatan dan rintangan baik dalam penyelesaian

perkara maupun dalam eksekusi agar pihak yang berhak berhasil dengan mudah memperoleh apa yang menurut putusan hakim menjadi haknya.

Dasar hukum ex officio hakim dan larangan ultra petita

1. Dasar hukum ex officio hakim dalam beracara adalah Pasal 58 ayat (2) UU PA jo Pasal 4 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman.
2. Dasar hukum ex officio hakim penerapan hukum materil adalah pasal2 tertentu yang mengatur hukum materil secara kasuistis

Contoh pasal Ex officio dalam KHI.

1. Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan (Pasal 229 KHI)..
2. Pasal 171 huruf h jo 209 tentang anak angkat.
3. Pasal 185 huruf f tentang ahli waris pengganti.

Unsur2 perkara waris:

1. Matinya pewaris
2. Meninggalkan ahli waris
3. Meninggalkan harta waris
4. Pembagian warisan

Hakim aktif secara ex officio wajib menggali fakta mengenai:

1. Kapan pewaris meninggal dunia (Psl 171 huruf b KHI)
2. Siapa2 ahli waris yang ditinggalkan (Psl 171 huruf c KHI)
3. Siapa2 ahli waris yang berhak mendapat warisan (Pasl 174 (2) KHI)
4. Apakah pewaris memiliki anak angkat (Psl 171 huruf h jo 209 KHI)
5. Apakah ada ahli waris pengganti (Pasl 185 KHI)
6. Apa saja harta peninggalannya (Psl 171 huruf d KHI)
7. Apa saja harta warisnya (Psl 171 huruf e KHI)

Harta waris (psl 171 huruf e KHI)

1. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
2. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya

pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang, dan pemberian untuk kerabat.

Harta peninggalan yang bisa dibagi waris:

Harta warisan terdiri atas:

1. harta bawaan pewaris;
2. harta pribadi pewaris yg diperoleh dari hibah, hadiah, shadaqah, dll +
3. bagian dari harta bersama.

Harta pewaris yang sudah berpindah tangan menjadi milik pihak ketiga sebelum pewaris wafat, bukanlah harta peninggalan pewaris.

Harta yang sudah dihibahkan, diwakafkan, atau di jual

- Harta yang sudah dihibahkan kepada pihak ketiga, bukan harta waris
- Harta yang sudah diwakafkan, bukan harta waris
- Harta yang sudah dijual, bukan harta waris.

Hibah orang tua kepada anaknya

- Hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan (Pasal 211 KHI)
- Hibah kepada orang lain tidak dapat ditarik kembali (Pasal 212 KHI)

SYARAT2 KUMULASI:

1. Rumpun perkaranya sama
2. Pihak-pihaknya sama
3. Hukum acaranya sama
4. Objeknya perkaranya sama
5. Menjadi wewenang pengadilan yang sama

KUMULASI WARIS DENGAN HARTA BERSAMA

- Dalam perkara waris dimungkinkan harta waris masih merupakan harta bersama suami istri
- Untuk menentukan obyek harta waris, maka harus diselesaikan dulu pembagian harta bersamanya
- Bagian HB yang menjadi hak pewaris menjadi harta warisan
- Agar ada kepastian hukum, maka hakim dapat menjatuhkan putusan sela.
- Dalam putusan akhir, hakim menjatuhkan putusan baik mengenai pembagian harta bersama maupun harta waris pewaris.

Kumulasi waris dengan hibah kepada anak

- Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya (Psl 212)
- Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan (psl 211)

Kumulasi waris dengan wakaf

- Kumulasi perkara waris dengan wakaf tidak dapat dibenarkan
- Kumulasi waris dengan wakaf hanyalah memastikan secara hukum apakah objek perkara adalah harta waris atau bukan.

Kumulasi perkara waris dengan wasiat

- Kumulasi perkara waris dengan wasiat kepada orang lain bukan ahli waris tidak dapat dibenarkan
- Kumulasi waris dengan wasiat hanyalah memastikan secara hukum apakah objek wasiat adalah harta waris atau bukan.

Kumulasi dalam bentuk rekonvensi dan intervensi.

- Kumulasi dalam bentuk rekonvensi dimungkinkan
- Kumulasi dalam bentuk intervensi dimungkinkan guna melindungi hak-hak penggugat intervensi

Burung Irian Burung Cenderawasih

Cukup Sekian & Terimakasih

Wassalamu 'alaikum wr wb.